ANEXO TÉCNICO B AL CÓDIGO 16 — MANUAL OPERATIVO DE DESVINCULACIÓN Y FEDERACIÓN

Versión: V1.8

Anexo técnico adoptado conforme al artículo 19 del Código 3. El presente Anexo no constituye una fuente autónoma de sanciones ni introduce obligaciones individuales autónomas. Define criterios e instrumentos operativos para la verificación de los umbrales institucionales del Código 16. En caso de conflicto prevalece el Código 16.

Art. 1 — Naturaleza, coordinación temporal y definiciones

1. El presente Anexo proporciona instrumentos operativos para la transición y la federación. Sus disposiciones vinculan a los órganos institucionales exclusivamente a efectos de la verificación de los umbrales del Código 16 y no pueden aplicarse para imponer conductas individuales no previstas en los Códigos o en la normativa aplicable.
2. El presente Anexo no establece una cronología autónoma ni modifica las fases del Código 16. Las duraciones indicadas en los artículos 3–7 son referencias operativas mínimas, subordinadas a los umbrales y a las deliberaciones previstos en el Código 16:

   a) los artículos 3 y 4 desarrollan actividades preparatorias de la Fase 0 y de la Fase 1;

   b) el artículo 5 se aplica en el itinerario que conduce de la Fase 1 a la Fase 2;

   c) el artículo 6 se aplica en el itinerario de la Fase 2 a la Fase 3;

   d) el artículo 7 regula la difusión externa durante la transición, queda como guía técnica después del cierre y no constituye una Fase 4 del Código 16.

   Ningún plazo operativo puede autorizar el paso a una fase institucional antes de que se superen los umbrales correspondientes del Código 16.
3. A efectos del presente Anexo se entiende por:

   a) **sistema extractivo**: el conjunto de las actividades, de los contratos y de las cadenas de suministro que determina una dependencia propietaria crítica conforme al Código 2, artículo 5, o una dependencia crítica conforme al Código 15, documentada en el Registro de Dependencias;

   b) **bloque territorial**: una unidad de coordinación operativa compuesta por una o varias Federaciones mínimas ya constituidas conforme al Código 16. El bloque no tiene autonomía institucional, facultades deliberativas sobre los bienes comunes ni Caja propia y actúa exclusivamente para la coordinación, el intercambio de conocimientos y la preparación de planes comunes de reducción de las dependencias. Si comprende una sola Federación mínima, no duplica sus instituciones;

   c) **clasificación N/NN/S**: una clasificación técnica de bienes y servicios efectuada según el Código 1, artículos 18 y 32, la STV Cesta y el C.1-Annex A, artículo 1, apartado 2:

   - **N — necesario**: bien o servicio de la Cesta 1-2 para el que no se ha verificado una alternativa interna adecuada;
   - **NN — no necesario**: bien o servicio no incluido en la Cesta 1-2, o para el que se ha verificado una alternativa interna adecuada;
   - **S — dependencia incompatible**: bien o servicio que contribuye a una dependencia propietaria crítica, conlleva una infracción del artículo 9 del Código 16 o se produce infringiendo una STV de seguridad aplicable a riesgos R2 o superiores.

   La clasificación se motiva, se registra y se publica con remisión al Código sectorial competente. Concierne a bienes, servicios y dependencias; no constituye una valoración moral de las personas ni de sus comportamientos individuales.

Art. 2 — Requisitos para las iniciativas públicas y reglas contables

1. Antes de emprender iniciativas públicas de reducción de las dependencias externas, el Círculo verifica de forma acumulativa que:

   a) la Cesta 1-2 esté garantizada;

   b) se haya constituido, en el marco de la Caja común prevista en el artículo 17 del Código 15, una Caja legal separada y se haya celebrado, para cada Cuenca, un acuerdo con al menos un despacho profesional, que incluya un protocolo de protección contra represalias;

   c) la coordinación interna funcione sobre una Red federada autoalojada, con al menos un nodo en funcionamiento según el Código 7;

   d) la documentación se conserve en un repositorio versionado y replicable;

   e) no existan dependencias de deuda o financieras directas entre bloques territoriales.

2. Los requisitos del apartado 1 conciernen a la aptitud institucional para emprender las iniciativas previstas en el presente Anexo. No limitan derechos individuales, actividades lícitas, el acceso a los servicios esenciales ni el recurso a la Garantía.

3. Los ahorros derivados del cese documentado de compras relativas a bienes NN o S se contabilizan por separado en el registro contable del Almacén, con un concepto distinto y la documentación de la compra cesada. La partida contable correspondiente se identifica formalmente en el sistema contable aplicable.

4. El ahorro lo certifica el Consejo de Almacén, previo dictamen obligatorio:

   a) del Consejo Agroecológico para los alimentos;

   b) del Consejo de Energía y Agua para la energía y el agua;

   c) del Consejo de Producción para los demás bienes.

   La verificación comprueba que el cese concierne efectivamente a bienes NN o S y que no reduce la disponibilidad de un bien N sin alternativa interna verificada. En caso de duda, la partida se clasifica como N hasta que se complete la instrucción.

5. El Consejo de Transición puede convertir mensualmente el ahorro económico certificado en una bolsa de horas equivalente, exclusivamente para medir la capacidad organizativa del Círculo. El cálculo utiliza una tabla pública aprobada por la Asamblea General, basada en el costo horario medio local de las actividades necesarias para la Cesta 1-2.

6. La bolsa de horas a que se refiere el apartado 5 constituye un indicador organizativo del Círculo: no es dinero, no es transferible y no constituye un crédito individual. Ninguna persona puede ser obligada a prestar horas como compensación.

7. El diez por ciento de los ahorros monetarios certificados se destina a la Caja común según el artículo 17 del Código 15. La aportación no puede imputarse a personas concretas ni incidir en la Cesta 1-2.

Art. 3 — Módulo operativo inicial: publicación y censo

Duración operativa mínima indicativa: de cero a noventa días, en el marco de la Fase 0 institucional del Código 16.

1. El módulo tiene por objeto determinar la capacidad efectiva del Círculo y no constituye una campaña de reclutamiento.

2. Las actividades institucionales previstas son:

   a) publicar los Códigos 1–16 y los Anexos Técnicos en un repositorio accesible, versionado y replicable;

   b) recoger manifestaciones voluntarias de disponibilidad para competencias jurídicas, fiscales, agroecológicas, energéticas, hídricas, sanitarias conforme al Código 6 e informáticas conforme al Código 7.

3. El módulo se considera documentado cuando constan:

   a) censado en forma agregada el tiempo disponible en conjunto para las actividades del Círculo;

b) registradas las competencias L1, L2 y L3 según el Código 5, artículo 10;

c) censados el suelo, las máquinas, los equipos, los EPI, las semillas y los recursos energéticos disponibles;

d) censadas las necesidades efectivas de la Cesta 1-2;

e) activos el Almacén provisional según los artículos 13–22 del Código 1 y el Almacén del Saber mínimo según el Código 5, artículo 3, con contabilidad separada entre bienes provisionales y definitivos;

f) activas la Caja común y la Caja legal separada según las reglas aplicables;

g) operativo el nodo de coordinación en la Red federada;

h) documentada la aplicación del Nivel 1 del Protocolo de Arranque Social.

4. Durante este módulo se recomienda mantener las actividades externas laborales, escolares y de compra necesarias para la seguridad y la estabilidad personal. La participación en las actividades internas de estudio, censo y formación L1 es voluntaria y no puede imponerse en contra de los derechos de las personas.

Art. 4 — Módulo operativo de sustitución

Duración operativa mínima indicativa: de noventa a ciento ochenta días. El inicio y la conclusión siguen subordinados a las fases institucionales y a los umbrales del Código 16.

1. El módulo tiene por objeto desarrollar alternativas internas hasta alcanzar el umbral de autoproducción de la Cesta 1-2 previsto en el Código 16. El porcentaje se calcula según una metodología pública y uniforme definida por la STV Cesta.
2. Las actividades de sustitución se planifican por dominio según el Código 16, artículo 3, apartado 2.
3. La continuación de actividades laborales externas por parte de las personas implicadas es voluntaria. El presente Anexo no limita el derecho a cesar o modificar una relación laboral según la normativa aplicable en el territorio afectado y no autoriza el incumplimiento de obligaciones contractuales ni de normas imperativas.
4. Durante el módulo se aplica el Nivel 2 del Protocolo de Arranque Social, que comprende:

   a) la doble facilitación de las Asambleas, con rotación y prohibición de acumular las funciones de facilitador y de proponente;

   b) la verificación de la sobrecarga según el artículo 3 del Protocolo y el Código 1, artículo 6, apartado 5;

   c) el uso de indicadores agregados y que no permiten la elaboración de perfiles;

   d) el recurso voluntario a la reparación social, sin perjuicio del acceso al Código 4.

Art. 5 — Módulo de reducción selectiva de las dependencias

Duración operativa mínima indicativa: de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días. El módulo solo puede comenzar después de la autorización institucional pertinente y respetando el Código 16.

1. El módulo planifica la reducción selectiva de las compras y de las actividades productivas que alimentan dependencias incompatibles con la autonomía material. No autoriza infracciones de la ley, incumplimientos de obligaciones contractuales imperativas ni interrupciones de la Cesta 1-2.
2. Para cada Círculo se preparan y se actualizan:

   a) una lista de los bienes o servicios que se decide dejar de producir para el mercado externo;

   b) una lista de las compras externas que se decide cesar o reducir;

   c) la clasificación N/NN/S, las motivaciones y la referencia a los Códigos sectoriales.
3. Los objetivos de reducción de los consumos se definen sobre la base de un valor inicial documentado. El cese de los bienes clasificados como S se persigue de forma prioritaria; las compras NN se reducen

según un plan progresivo. Ninguna reducción puede concernir a un bien N sin alternativa interna adecuada. El objetivo indicativo de reducir en un cincuenta por ciento, en un plazo de treinta días, el valor de los suministros clasificados como dependencia del sistema extractivo solo es aplicable si es compatible con la continuidad de la Cesta, con la seguridad y con las obligaciones jurídicas vigentes.

4. Cualquier decisión relativa a horas extraordinarias, tareas no debidas o cese de producción la toman las personas interesadas dentro de los límites del derecho laboral, sindical y contractual aplicable. Antes de iniciativas colectivas que puedan incidir en relaciones laborales o en contratos se requiere un dictamen jurídico profesional local.

5. Se prohíben en todo caso el sabotaje, los daños materiales, el bloqueo ilícito de la circulación, la ocupación ilícita y cualquier conducta que infrinja normas imperativas. El presente Anexo no constituye una autorización autónoma para dichas conductas.

6. Las obligaciones fiscales se cumplen íntegramente. Las eventuales donaciones o destinaciones de cuotas desgravables o deducibles a entidades del Tercer Sector o a bienes comunes son voluntarias y se efectúan a través de profesionales competentes según el Código 15 y las normas aplicables.

7. Durante el módulo se activan, cada uno en la fase en que lo prevé el artículo 3 del Código 16 y según los Códigos sectoriales:

   a) el Catastro de la Biodiversidad mínimo provisional;

   b) el catastro de los riesgos generales;

   c) el inventario de las máquinas críticas, de los EPI y de las protecciones colectivas;

   d) al menos un santuario por Cuenca, según el Código 13, artículo 4;

   e) los Consejos de Biodiversidad, de Seguridad, de Cuidado, de Hábitat y Territorio, Agroecológico y de Energía y Agua.

Art. 6 — Módulo de federación y coordinación entre bloques

Duración operativa mínima indicativa: de trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días, subordinada a las fases institucionales del Código 16.

1. El itinerario de federación requiere, cada uno en la fase en que lo prevé el artículo 3 del Código 16:

   a) la agregación de al menos tres Cuencas;

   b) la primera versión del Registro de Dependencias según el Código 15, con un plan de plazo cierto para cada dependencia crítica, o un Plan de Garantía para las estructurales según el artículo 12, apartado 5-ter, del Código 15;

   c) auditorías L3 sobre la autonomía ecológica, de seguridad y alimentaria;

   d) un nodo de la Red federada operativo en cada Cuenca;

   e) la superación efectiva de al menos el cincuenta por ciento de las dependencias críticas registradas, calculada según criterios públicos y verificables.

2. La conexión de un nuevo bloque territorial se realiza según las reglas siguientes:

   a) los Códigos 1–16 los traducen y adaptan al derecho aplicable en el territorio afectado profesionales jurídicos locales; se excluye la importación automática del modelo jurídico de otro bloque;

   b) el intercambio entre bloques aún no integrados en el mismo régimen federal se orienta al conocimiento, a las STV, a las semillas libres, a las fichas de reparación y a los protocolos. Se excluyen la deuda entre bloques y los intercambios monetarios cuando sean incompatibles con las reglas transitorias aplicables;

   c) se organiza al menos un encuentro mensual de coordinación entre bloques. La puesta en común comprende el examen de las compras y de las dependencias todavía vinculadas al sistema extractivo y produce, cuando sea necesario, un plan de salida común;

   d) la crisis o la interrupción de las actividades de un bloque no determina automáticamente la interrupción de los demás bloques. Se preparan medidas de continuidad coherentes con la Cesta y

con los Códigos aplicables.

Art. 7 — Difusión externa

1. El presente artículo regula la difusión externa durante la transición; después del cierre queda como guía técnica sin efectos normativos. No constituye una fase del Código 16 y no modifica la definición de la Fase 4, que en el Código 16 corresponde al cierre.
2. La difusión externa se evalúa sobre la base de la adopción voluntaria de soluciones por una conveniencia funcional medible y no requiere la adhesión universal.
3. La evaluación puede tener en cuenta conjuntamente:

   a) la adopción documentada de una STV o Ficha por parte de al menos tres sujetos externos no adheridos a la Confederación;

   b) una reducción documentada del costo de la Cesta 1-2 o del riesgo clasificado como R2 o superior respecto de una alternativa extractiva comparable;

   c) la replicabilidad de la solución sin dependencia propietaria crítica.
4. A efectos del presente artículo, una certificación de eficacia consiste en una declaración escrita del sujeto que adopta la solución en la que se describen el uso, la duración y los resultados observados. El periodo de observación es de al menos noventa días, salvo que la naturaleza de la solución requiera un periodo distinto motivado.
5. La certificación la verifica el Consejo competente por razón de la materia y, cuando la adopción incide en la seguridad R2 o superior, un integrante L3 independiente sorteado según el artículo 36 del Código 4.
6. La verificación compara los resultados documentados con una alternativa comparable, teniendo en cuenta la Cesta, la seguridad y la autonomía. La adopción externa no determina, por sí sola, la activación del Saldo Único Mundial previsto en el Código 15 ni modifica las condiciones establecidas por ese Código.

Art. 8 — Suspensión operativa y reanudación

1. Las iniciativas operativas previstas en el presente Anexo se suspenden, en lo que respecta a la propuesta de paso o a la actividad de reducción de las dependencias, cuando se dé una de las condiciones siguientes:

   a) la Cesta 1-2 no está garantizada durante tres meses continuos en un Círculo piloto de la unidad que propone el paso;

   b) más del veinte por ciento de las respuestas válidas al cuestionario anónimo sobre la seguridad percibida es negativo en un Círculo piloto de la unidad que propone el paso;

   c) se produce un incidente R4 que no se ha gestionado según los procedimientos aplicables o para el que falta el análisis de las causas requerido;

   d) la Caja legal está agotada.
2. La suspensión no interrumpe la provisión de la Cesta, el acceso a la Garantía, las medidas de seguridad ni los demás derechos individuales. Conlleva la suspensión de la propuesta de avance o solo de las iniciativas afectadas. Los inventarios, las actas, los censos y las STV ya verificadas se conservan con anotación de la causa.
3. La reanudación requiere que los órganos competentes certifiquen la eliminación de la causa:

   a) para la condición a que se refiere el apartado 1, letra b), el Consejo de referencia para el cuidado, con la nueva verificación prevista en el artículo 4, apartado 6, letra c), del Anexo A, según el procedimiento de ese apartado, que es el único aplicable a esta condición;

   b) para la condición a que se refiere el apartado 1, letra c), el Consejo de Seguridad;

   c) para la condición a que se refiere el apartado 1, letra a), conjuntamente el Consejo de Almacén y

el Consejo de Transición;

d) para la condición a que se refiere el apartado 1, letra d), el Consejo de Transición, previo dictamen jurídico profesional.

4. En la reanudación se verifican de nuevo las condiciones de la fase en curso pertinentes para la causa de la suspensión. Siguen siendo válidos los resultados anteriores que no se ven afectados por la causa.

5. La reanudación la delibera la Asamblea General, previo dictamen obligatorio de los Consejos competentes, y se publica según el artículo 15 del Código 3. Cuando la suspensión por la condición del apartado 1, letra b), concierne solo a la propuesta de paso de fase, la propuesta se reanuda con el resultado positivo de la nueva verificación del apartado 3, letra a), sin una deliberación separada de reanudación.

6. La suspensión no constituye un fracaso. En los casos del apartado 1, letras a), b) y c), certifica exclusivamente que temporalmente no se ha superado el umbral pertinente previsto en el artículo 4 del Código 16. En el caso del apartado 1, letra d), concierne solo a las iniciativas del presente Anexo, para las que falta el requisito del artículo 2, apartado 1, letra b), y no incide en los umbrales del artículo 4 del Código 16.